

GESTION DES VRAIS & FAUX POSITIFS DANS LE SCREENING DES SANCTIONS & PPE

Mécanismes de Triage, Qualification, Whitelist Conditionnelle & Rescreening Continu

APPLICATION :	AVO-MAÎTRISE (ERP Avocats & Moteur AML Yente / OpenSanctions)
OBJECTIF MÉTIER :	Zéro risque réglementaire (Sanctions) & Élimination de la fatigue d'alerte
NORMES DE RÉFÉRENCE :	Recommandations GAFI (FATF), 5e/6e Directives UE, Déontologie Avocat
COMPOSANTS CLÉS :	YenteClientVerificationJob, ScreeningMatchService, MatchAnalysisModal

LE DÉFI : LA GESTION DES 90% À 95% DE FAUX POSITIFS

Dans les moteurs de screening sémantique (Fuzzy Matching), la majorité des alertes provient d'homonymies ou de translittérations proches. Ce guide définit comment qualifier rigoureusement les alertes, archiver les faux positifs avec justification légale, éviter la ré-alerte quotidienne inutile, et appliquer le blocage strict sur les vrais positifs.

LES 3 VOIES DE QUALIFICATION EN AML

1. FAUX POSITIF (False Positive) Homonymie ou données discordantes (âge, nationalité, SIREN). Levée de doute motivée, déblocage du client (AML_VALIDATED) et mise en whitelist conditionnelle.
2. VRAI POSITIF - SANCTION (True Positive) Match avéré sur liste de sanctions ou gel des avoirs (ONU, UE, OFAC). Blocage immédiat (BLOCKED), gel des fonds CARPA et préparation déclaration TRACFIN.
3. VRAI POSITIF - PPE / RISQUE ÉLEVÉ Personne Politiquement Exposée (PPE) ou risque sectoriel. Pas de blocage automatique, mais passage en Vigilance Renforcée (INDULGENCE_REQUIRED) avec accord de l'associé.

1. PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES FAUX POSITIFS (FALSE POSITIVES)

Un Faux Positif survient lorsqu'un client légitime présente un nom similaire ou identique à une personne figurant sur une liste de sanctions ou de surveillance, mais que des éléments probants démontrent formellement qu'il ne s'agit pas du même individu.

A. Méthodologie de Levée de Doute (Comparaison Multi-Critères)

L'avocat ou le responsable de conformité doit effectuer une comparaison systématique selon la grille de critères suivante :

CRITÈRE FACTUEL	DONNÉES CLIENT DU CABINET	DONNÉES CIBLE SANCTIONNÉE (YENTE)
Date de Naissance (DOB)	Passeport / CIN (ex: 15/04/1988)	Date dans la fiche sanction (ex: 1952)
Nationalité & Résidence	Nationalité / Domicile vérifié	Pays d'origine ou d'activité criminelle
Numéro d'Identification	Numéro CIN, Passeport, RC / SIREN	Numéro de document ou d'immatriculation ONU
Fonction & Profession	Dirigeant d'entreprise locale, artisan...	Général militaire, oligarque, cartel

B. Motifs Légaux de Justification Standardisés

Pour garantir la conformité en cas d'audit TRACFIN ou du Bâtonnier, la décision de faux positif doit obligatoirement être enregistrée avec une catégorie de motif normalisée :

DOB_MISMATCH	Discordance prouvée sur la date de naissance (Écart d'âge confirmant qu'il ne s'agit pas de la cible).
NATIONALITY_MISMATCH	Nationalité ou pays de résidence formellement distincts sans lien géographique avec la cible.
LEGAL_ENTITY_DISTINCT	Pour une personne morale : Numéro de registre de commerce / juridiction distinct de l'entité sanctionnée.
HOMONYM_VERIFIED	Homonymie simple avérée après contrôle de la pièce d'identité officielle et du justificatif de domicile.

C. Mécanisme de Whitelist Conditionnelle & Rescreening Intelligent

Pour éviter la fatigue d'alerte, un match qualifié Faux Positif ne doit plus ré-alerter lors des jobs de vérification périodiques, SAUF si la fiche source Yente / OpenSanctions subit une modification :

```
// Logique de Whitelist Conditionnelle dans YenteClientVerificationJob :
if (lastMatchOpt.isPresent()) {
    ScreeningMatch lastMatch = lastMatchOpt.get();

    // Si la cible a été qualifiée FALSE_POSITIVE et que la fiche source n'a PAS changé :
    if (lastMatch.getStatus() == ScreeningMatchStatus.FALSE_POSITIVE &&
        yenteUpdate != null && yenteUpdate.equals(lastMatch.getYenteLastUpdate())) {
        // Match déjà écarté et valide -> Pas d'alerte, pas de blocage (Silent Pass)
        continue;
    }

    // Si la fiche Yente a été mise à jour à la source (nouvel alias, nouvelle charge...) :
    if (!yenteUpdate.equals(lastMatch.getYenteLastUpdate())) {
        // Ré-évaluation obligatoire requise !
        newStatus = ScreeningMatchStatus.PENDING;
        notificationRepository.save(new Notification("Alerte Mise à jour Sanction", ...));
    }
}
```

2. PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES VRAIS POSITIFS (TRUE POSITIVES)

Un Vrai Positif correspond à une situation où le client, son représentant légal ou l'un de ses Bénéficiaires Effectifs (UBO) est formellement identifié sur une liste de surveillance. Le traitement dépend de la nature juridique du match :

CAS A : VRAI POSITIF - SANCTIONS INTERNATIONALES & GEL DES AVOIRS

- Conséquence Applicative Immédiate : Le statut du client bascule à BLOCKED.
- Blocage Opérationnel Total : Interdiction d'émettre des factures, de créer des dossiers, de recevoir des fonds sur le compte CARPA du cabinet ou de rédiger des actes juridiques.
- Notification Réfèrent LCB-FT : Alerte haute priorité envoyée immédiatement à l'Associé Gérant et au Responsable Conformité.
- Déclaration de Soupçon (DS) : Préparation du dossier de déclaration auprès de la cellule nationale de renseignement financier (TRACFIN en France / CRF) et information du Bâtonnier de l'Ordre conformément aux règles déontologiques.

CAS B : VRAI POSITIF - PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE / PEP)

- Cadre Légal : Être une PPE (ministre, parlementaire, haut magistrat, ambassadeur, dirigeant d'entreprise publique ou membre de leur famille proche) n'interdit pas l'accès à un avocat, mais impose une Vigilance Renforcée (EDD - Enhanced Due Diligence).
- Conséquence Applicative : Le statut client passe à INDULGENCE_REQUIRED (ou DILIGENCE_REQUIRED).
- Questionnaire Origine des Fonds (SOW / SOF) : Obligation de documenter l'origine du patrimoine global (Source of Wealth) et la provenance des fonds alloués à l'opération juridique (Source of Funds).
- Principe des 4 Yeux (Four-Eyes Principle) : L'avocat traitant soumet le dossier KYC à l'approbation formelle de l'Associé Gérant qui valide l'entrée en relation d'affaires.

3. CYCLE DE VIE DES STATUTS DE SCREENING

STATUT MATCH	ACTION DE L'AVOCAT	STATUT CLIENT RÉSULTANT	IMPACT SUR LE CABINET
PENDING	En attente d'analyse	VERIFICATION_AML_REQUIRED	Dossier en pause de conformité
FALSE_POSITIVE	Homonymie / Discordance validée	AML_VALIDATED -> VALIDATED	Déblocage & Whitelist conditionnelle
DILIGENCE_REQUIRED	PEP / Risque élevé nécessitant enquête	INDULGENCE_REQUIRED	Questionnaire SOW/SOF & Validation Gérant
TRUE_POSITIVE	Match avéré sur liste de sanctions	BLOCKED	Gel complet des actes, factures et CARPA
NO_LONGER_SANCTIONED	Radiation de la liste de sanctions	VALIDATED	Rétablissement des droits avec archive

4. RECOMMANDATIONS D'ÉVOLUTION DANS LE CODE SOURCE

Pour élever le module AML d'Avo-Maîtrise au niveau des meilleures solutions RegTech du marché (Lexis Diligence, World-Check, Dow Jones Risk), 4 améliorations ciblées sont préconisées :

1. Modal d'Analyse Enrichie (match-analysis-modal.html)

- Ajouter une liste déroulante obligatoire de sélection du motif de Faux Positif (DOB_MISMATCH, etc.).
- Rendre le champ 'Commentaire justificatif' obligatoire avant de pouvoir cliquer sur Valider.
- Scinder le bouton 'True Positive' en deux choix : 'Bloquer (Sanction)' et 'Vigilance Renforcée (PPE)'.

2. Table d'Audit Immuable (aml_decision_audit_logs)

- Créer une table dédiée contenant : match_id, client_id, decision, reason_code, comment, reviewer_username, reviewer_ip, timestamp, yente_fingerprint.
- Cette table fournit la preuve légale incontestable lors d'un contrôle de l'Ordre des Avocats.

3. Génération Automatisée de la Fiche de Vigilance KYC (PDF)

- La fonction ReportingService.generateClientKycAuditReport(clientId) existe déjà dans le backend.
- L'enrichir pour inclure l'historique complet des décisions de faux positifs et les signatures électroniques des validateurs.

4. Rescreening Delta Automatisé

- Ne pas réinterroger Yente sur l'ensemble de la base si aucune donnée client n'a été modifiée et qu'aucune mise à jour de dataset n'est survenue dans Yente.
- Optimiser les performances du batch nocturne en traitant en priorité les clients à risque élevé.

5. CHECKLIST DU RESPONSABLE CONFORMITÉ / AVOCAT

[] Examen Pièce d'Identité	Vérifier la concordance exacte de la date de naissance et du nom de naissance.
[] Contrôle des Bénéficiaires (UBO)	Effectuer le screening sur toute personne physique détenant > 25% du capital.
[] Motiver chaque Faux Positif	Consigner obligatoirement l'élément factuel ayant permis d'écarter l'alerte.
[] Validation PPE par l'Associé	Recueillir l'accord écrit de l'associé gérant pour toute personne politiquement exposée.
[] Conservation Légale 5 Ans	Conserver la fiche de vigilance KYC pendant 5 ans après la clôture du dossier.

SYNTHÈSE :

La mise en place de cette architecture garantit une protection absolue du cabinet d'avocats contre le risque pénal de blanchiment, tout en assurant aux collaborateurs un outil fluide, rapide et libéré des alertes répétitives.